

1528176-75.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HENRIQUE MAUL BRASÍLIO DE SOUZA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/04/2022

... ostensivo no local, corriqueiro de tráfico. O indivíduo notou a presença da equipe e se evadiu a pé. Abordado, consigo havia uma bolsa preta com várias porções de droga e dinheiro. Não lembra a quantidade. Lidos seus direitos constitucionais, foi encaminhado à Delegacia. O acusado confidenciou estar na prática do tráfico há três semanas e receber R\$ 200,00 por dia nessa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1528176-75.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528176-75.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2315884/2021 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 21496468 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2315884 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

YGOR FERNANDO NASCIMENTO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HENRIQUE MAUL BRASÍLIO DE SOUZA

Vistos.

YGOR FERNANDO NASCIMENTO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, em 19 de novembro de 2021, por volta de 16h34, teria trazido consigo, para fins de venda e entrega a terceiros, 146 (cento e quarenta e seis) porções de Tetraidrocanabinol (THC), popularmente conhecida por "maconha", com massa líquida total de 436,65g; 233 (duzentas e trinta e três) porções de cocaína, com massa líquida total de 184,94g; 90 (noventa) porções de cocaína sob a forma de crack, com

massa líquida total de 13,13g; e 38 (trinta e oito) porções de ecstasy-MDMA, com massa líquida total de 12,83g, drogas causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denúncia foi recebida em 16/12/2021 (fls. 100/102), seguindo-se a apresentação de resposta à acusação (fl. 114).

O feito prossegue, porquanto ausentes quaisquer das hipóteses de absolvição sumária (fl. 115).

Encerrada a instrução, o Ministério Público postula a procedência da ação penal e, quanto à pena, entende que a base deve ser fixada em patamar acima do mínimo, em razão da quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, apesar de o réu ser tecnicamente primário e não ostentar antecedentes. Também pugna pela redução da sanção na segunda fase em virtude da confissão, vedação do redutor do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, início do cumprimento da sanção em regime fechado, vedada a substituição por restritivas de direito.

A i. Defesa, por sua vez, pugna pela fixação da pena no mínimo legal, incidência da atenuante da confissão, da redução pelo tráfico privilegiado, regime inicial aberto e substituição por restritivas de direito.

Relatei sumariamente.

Fundamento e DECIDO.

A materialidade delitativa encontra-se adequadamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 04), auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), boletim de ocorrência (fls. 27/31), laudos de constatação (fls. 22/26) e definitivo (fls. 138/141).

Acerca do último, juntado após a audiência de instrução e debates, foi aberta vista ao Ministério Público e à Defensoria Pública, que ratificaram seus pronunciamentos anteriores (fls. 145 e 148).

Igualmente comprovada a autoria.

Com efeito.

O réu confessou o crime por ocasião do seu interrogatório judicial. Disse que precisava de dinheiro para saldar dívida outrora contraída com amigos seus para comprar medicamentos para sua filha. Se não os pagasse, diz o réu, eles o matariam. O problema financeiro se intensificou com o advento da Pandemia COVID-19.

De proêmio, não restou demonstrado o estado de necessidade, inexistindo nos autos quaisquer elementos que pudessem autorizar o acolhimento da exculpante arguida em sede de autodefesa.

Afora essa questão, a confissão encontra total respaldo na prova oral colhida em audiência.

Felipe Simão Santos, policial militar, reconheceu o réu. Encontrava-se em patrulhamento ostensivo no local dos fatos, conhecido ponto de tráfico (um local complicado, bem no centro da comunidade, muito hostil à polícia militar). O acusado tinha uma mala preta e, ao avistar a polícia, demonstrou nervosismo e empreendeu fuga. Em nenhum momento o perdeu de vista. Preso, verificou naquela bolsa grande quantidade de entorpecentes: cocaína, crack, maconha e, salvo engano seu, uma porção de droga sintética (conhecida como bala ou M.D.). A quantidade não era compatível com uso pessoal. Informalmente, o réu disse que recebia R\$ 200,00 ao dia trabalhado na mercancia espúria. Já trabalhava há algumas semanas. O depoente não o vira no local em outras ocasiões. Além dos estupefacientes, havia dinheiro, cuja quantia não se recorda.

O testemunho é coerente ao do seu colega de farda, policial Lucas Belloli Santos. Também avistou o réu em patrulhamento ostensivo no local, corriqueiro de tráfico. O indivíduo notou a presença da equipe e se evadiu a pé. Abordado, consigo havia uma bolsa preta com várias porções de droga e dinheiro. Não lembra a quantidade. Lidos seus direitos constitucionais, foi encaminhado à Delegacia. O acusado confidenciou estar na prática do tráfico há três semanas e receber R\$ 200,00 por dia nessa função. Foi a primeira vez que o visualizou no local.

Também a quantidade e a diversidade de drogas apreendidas na posse do réu autorizam uma conclusão segura no sentido de que a posse do material se destinava à mercancia ilícita.

Resta a quantificação da reprimenda.

Considerando a quantidade, diversidade e natureza do material espúrio [fls. 12/13 vis a vis 22/26: 146 (cento e quarenta e seis) porções de Tetraidrocanabinol (THC), popularmente conhecida por “maconha”, com massa líquida total de 436,65g; 233 (duzentas e trinta e três) porções de cocaína, com massa líquida total de 184,94g; 90 (noventa) porções de cocaína sob a forma de crack, com massa líquida total de 13,13g; e 38 (trinta e oito) porções de Metilenodioximetanfetamina (MDMA), com massa líquida total de 12,83g], a pena base deve ser fixada 1/4 (um quarto) acima do mínimo legal, conforme determina o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, alcançando 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, além de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, entendo inaplicável a agravante do art. 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal. É certo que o delito fora perpetrado quando persistiam as restrições decorrentes da pandemia COVID-19, porém a situação de calamidade pública não serviu, in casu, de facilitador da prática criminosa.

O acusado confessou a prática do crime pelo qual está sendo condenado, implicando na atenuante do art. 65, inciso III, alínea 'd' do Código Penal. Reduzo a sanção em 1/6 (um sexto), alcançando a pena o patamar de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Na fase derradeira, aplica-se o disposto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, segundo o qual “... as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

O réu é primário (não há condenação criminal com trânsito em julgado; v. certidão de fls. 39/40).

Possui bons antecedentes, porquanto “A existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como Maus antecedentes para fins de dosimetria da pena” (Tese firmada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE nº 591.054/SP, rel. Min. Marco Aurélio).

A quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, para fins de aplicação, ou não, do redutor, devem ser analisadas cum grano salis. Há situações extremas nas quais a enorme quantidade de drogas encontradas permitiria uma conclusão juridicamente segura no sentido de que a traficância se dá em grande escala. Não é, definitivamente, esse o caso dos autos. Dessa forma, a situação de YGOR caracteriza-se mais como de pequena traficância, afastando a tese de dedicar-se a atividade ou organização criminosa. Embora exista divergência jurisprudencial quanto ao tema, comungo do entendimento do professor Guilherme de Souza Nucci, para o qual

“a quantidade de drogas, mesmo volumosa, no campo abstrato, não impede a aplicação do redutor, impondo-se a diminuição da pena. Não se pode deduzir que, em tese, por haver quantidade expressiva, o acusado está envolvido com o crime organizado ou se dedique a atividades criminosas, razão pela qual impediria o redutor.

Excepcionalmente, no entanto, uma quantidade anormal de drogas pode indicar a participação em grupo criminoso e essa circunstância deve resultar das provas inerentes ao processo. Enfim, cada caso é um caso” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, volume 1, 14ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2021, p. 409).

Nesse diapasão, é caso de aplicar o redutor em seu máximo (2/3), à míngua de elementos outros que não o recomendariam em grau inferior.

Torno definitiva a pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, mais 173 (cento e setenta e três) dias-multa.

Considerando não haver prova de o réu possuir elevada capacidade econômica, fixo o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional vigente à época dos fatos, que será atualizado monetariamente desde então (art. 49, §2º, do Código Penal).

O regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade será o aberto, de acordo com o art. 33, §2º, alínea c, do Código Penal. Prejudicada no caso em apreço a incidência do art. 387, §2º, do CPP.

Presentes todos os pressupostos objetivos (quantidade da pena; primariedade do

agente; não utilização de violência ou grave ameaça na consecução da infração) e subjetivos [a culpabilidade em sentido lato (nada há nos autos que indique grau anormal de reprovação que não tenha sido já considerado pelo legislador penal), os antecedentes (favoráveis, v. fundamentação da terceira fase de aplicação da pena; v. também STJ, súmula 444), a conduta social (nada se sabe de negativo acerca do papel do réu na comunidade em que vive) e a personalidade do condenado (nada consta de negativo)], ausente qualquer motivo ou circunstância contrária à substituição, reputo necessária, adequada e proporcional em sentido estrito a substituição da reprimenda corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44, §2º): prestação de serviços à comunidade e limitação de finais de semana.

No primeiro caso, a sanção alternativa permite ao apenado reparar, por meio do trabalho lícito, o dano causado à sociedade. Já a limitação de finais de semana justifica-se no fato de o réu ter o compromisso frequente de participar de cursos e palestras importantes para sua reabilitação, distanciando-o, por algumas horas dos finais de semana, de eventuais más companhias.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, julgo procedente a ação penal formulada em face de YGOR FERNANDO NASCIMENTO DOS SANTOS, qualificado nos autos. Em consequência, condeno-o pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão em regime inicial aberto, mais 173 (cento e setenta e três) dias-multa no valor individual equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional vigente à época dos fatos, o que será atualizado monetariamente desde então. Ressalvando-se o art. 44, §§ 4º e 5º, do Código Penal, fica a privação de liberdade substituída por duas restritivas de direito, que serão detalhadas pelo r. Juízo das Execuções (artigos 147 e 148 da Lei nº 7.210/84): prestação de serviços à comunidade e limitação de finais de semana.

Declaro o perdimento, em favor da União, do numerário apreendido com o réu (fls. 12/13 e 33/34), revertendo-o ao FUNAD, comunicando-se oportunamente (art. 63 e parágrafos da Lei nº 11.343/2006; art. 481-A das Normas; ADPF 569/DF).

Transitando em julgado, autorizo a destruição da bolsa e do celular (fls. 12/13), instrumentos utilizados para a consecução do delito.

Ressalvada a manutenção de amostras para pelo menos mais dois eventuais exames de contraprova, nos termos dos artigos 524 e 524-A das NJCGJ, caso ainda não se tenha determinado, fica autorizada a destruição das drogas apreendidas. Após o trânsito em julgado, fica desde logo determinada a destruição das amostras remanescentes.

O réu arcará com as custas previstas no art. 4º, §9º, alínea 'a', da Lei Estadual nº 11.608/2003. Concedo-lhe, porém, os benefícios da gratuidade judiciária, porquanto assistido pela Defensoria Pública.

A custódia cautelar é incompatível tanto com o regime aberto, quanto com as sanções alternativas. Daí o porquê de autorizar o recurso em liberdade (o réu já se encontra solto por força da decisão proferida em audiência; fls. 128 e 135/137).

Oportunamente, providenciem-se as comunicações de estilo, notadamente as previstas nos artigos 393, inciso V e 398, inciso II; ambos das NJCGJ.

Quanto à pena de multa cumulativamente aplicada, proceda-se na forma do seu art. 480.

P. R. I. C.

São Paulo, 17 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA